



ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) *W&P*

Waterman & Partners Executive Search, gevestigd te Uithoorn

(b) *“Kandidaat”*

Iedere natuurlijke persoon die door *W&P* wordt geworven en geselecteerd om een arbeids-overeenkomst aan te gaan met de opdrachtgever.

(c) *“Opdrachtgever”*

Degene voor wie *W&P* zich inspant om een kandidaat te traceren en valideren middels executive search.

(d) *“Opdracht”*

De overeenkomst tussen *W&P* en de Opdrachtgever, waarbij *W&P* zich ten behoeve van de Opdrachtgever inspant een Kandidaat te traceren en valideren.

2. TOEPASSELIJKHEID

- 2.1 Deze Algemene Wervingsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
- 2.2 Afwijkingen van de Algemene Wervingsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van *W&P* schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
- 2.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. VRIJBLIJVENDHEID OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OPDRACHTEN

- 3.1 Alle offertes en kostenopgaven van W&P zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
- 3.2 Een Opdracht tussen W&P en Opdrachtgever komt tot stand nadat W&P de Opdracht Schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.

4. KOSTEN EN BETALINGSWIJZE

- 4.1 De door de Opdrachtgever aan W&P verschuldigde kosten van een wervingsprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste vaste bruto jaarinkomen dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen.
- 4.2. Voor bestandsonderzoek (file search) en het direct searchen van kandidaten door W&P is Opdrachtgever de volgende vergoeding aan W&P verschuldigd: 25 % van het eerste bruto jaarinkomen van de Kandidaat.
- 4.3 1/3^e deel van de totale fee zal bij aanvang van de opdracht door W&P gefactureerd worden; 1/3 deel zal bij het presenteren van de kandidaten gefactureerd worden; het laatste deel na ondertekening van de arbeidsovereenkomst of na het intrekken van de opdracht door de opdrachtgever, dit ondanks de presentatie van een of meer gekwalificeerde kandidaten voor de desbetreffende functie.
- 4.4 Indien een Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever accepteert is Opdrachtgever de plaatsingsfee zoals omschreven in het tweede lid van artikel 4 verschuldigd.
- 4.5 De derde afrondende termijn wordt door opdrachtgever betaald binnen 14 werkdagen of uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de start van de door ons benoemde kandidaat.

5. OVERIGE KOSTEN

De eventuele reis- en verblijfkosten van de Kandidaat ten behoeve van een interview met de Opdrachtgever zullen door Opdrachtgever aan de Kandidaat of W&P worden vergoed.

6. BETALINGEN

- 6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van W&P te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
- 6.2 Na het verstrijken van de in het eerst lid van dit artikel 6 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan W&P een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag.
- 6.3 Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door W&P niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.
- 6.4 Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 2 van dit artikel 6 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 3 van dit artikel 6 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

7. OVERIGE VERPLICHTING OPDRACHTGEVER

- 7.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van W&P op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door W&P geïntroduceerde kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel een andere contractuele relatie met die kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door midden van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van de Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.
- 7.2 Indien de Opdrachtgever een door W&P geïntroduceerde kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de Kandidaat door W&P alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel een andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.
- 7.3 Indien een omstandigheid als in artikel 8.1 en 8.2 zich voordoet en er is sprake van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het eerste bruto jaarinkomen in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden te worden verstaan de verwachte jaaromzet van de Kandidaat.

8. VROEGTIJDIGE BEEINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST

- 8.1 Indien binnen zes maanden na indiensttreding de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat met de Opdrachtgever wordt beëindigd, wordt de Opdracht niet als afgerond beschouwd en zal W&P zonder extra kosten te berekenen alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits:
- (a) de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen van de Kandidaat, W&P hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
 - (b) de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;
 - (c) de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
 - (d) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, Reorganisatie, fusie of overname;
 - (e) de Opdrachtgever alle door W&P gefactureerde bedragen heeft betaald;
 - (f) de voorwaarden als in deze Algemene Wervingsvoorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.
- 8.2 Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever voor de tussentijdse inspanning om een vervanger te vinden gehouden zijn tot betaling van W&P van de volledige kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Wervingsvoorwaarden bepaalde.

9. AANSPRAKELIJKHEID

W&P spant zich in om een geschikte kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma's en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door W&P geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. W&P is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart VdW&P tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

10. ETHISCHE GEDRAGSCODE

- 10.1 W&P zal niet actief kandidaten benaderen die werkzaam zijn bij de Opdrachtgever, gedurende een periode van 3 jaar na het beëindigen van de laatste opdracht.
- 10.2 Kandidaten worden alleen voorgesteld aan Opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en zij zijn geïnformeerd over de betreffende vacature.
- 10.3 W&P zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht te nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

11. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

- 11.1 Op deze Algemene Wervingsvoorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
- 11.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg mogen zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.